



Rapport d'Analyse Juridique

Contrat analysé : Contrat de Prestation de Services Informatiques

Parties : KELMATECH SOLUTIONS SARL (Prestataire) / ORIVEA GROUP SA (Client)

Document source : Contrat_6_Prestation_EQUILIBRE.pdf

Date d'analyse : 2025

Type de contrat : Prestation de services informatiques (développement et maintenance d'applications web)

| 1. Synthèse Exécutive

Score de risque global du contrat : **73/100**

Le présent contrat de prestation de services informatiques entre KERMATECH SOLUTIONS SARL et ORIVEA GROUP SA présente un **niveau de risque élevé** (73/100) en raison de plusieurs problèmes structurels identifiés lors de l'analyse systématique article par article.

Problèmes majeurs identifiés :

- **Contradictions internes graves** : L'Article 2 contient une contradiction fondamentale sur le renouvellement du contrat, et l'Article 3 présente une incohérence sur les modalités de résiliation.
- **Asymétries contractuelles** : Plusieurs déséquilibres significatifs favorisent systématiquement le Client au détriment du Prestataire (pénalités, responsabilité, propriété intellectuelle).
- **Références brisées** : L'Article 8 renvoie à une Annexe 2 inexistante dans le document fourni.
- **Lacunes critiques** : L'Article 1 fait référence à une Annexe 1 (cahier des charges) absente du document.

Recommandation principale : Ce contrat nécessite une révision substantielle avant signature, notamment pour résoudre les contradictions internes qui le rendent juridiquement incertain et pour rééquilibrer les obligations entre les parties.

| 2. Analyse Détaillée des Clauses Problématiques

L'analyse systématique de chaque article du contrat a révélé les problèmes suivants, classés par ordre de gravité décroissante :

ARTICLE(S)	TYPE DE PROBLÈME	DESCRIPTION	SCORE DE RISQUE
Article 2	Contradiction interne	L'article stipule d'abord que le contrat « pourra être renouvelé par accord exprès et écrit des deux parties », puis affirme « À défaut d'accord, le contrat prend fin de plein droit à son terme, sans reconduction automatique ». La première phrase suggère une possibilité de renouvellement conditionnel, tandis que la seconde affirme une fin automatique sans renouvellement. Cette contradiction crée une incertitude juridique majeure sur le sort du contrat à l'échéance.	85
Article 3	Contradiction interne	L'article commence par affirmer que « Chacune des parties peut résilier le présent contrat à tout moment, sans motif, moyennant un préavis écrit de soixante (60) jours », établissant ainsi un droit de résiliation unilatérale libre. Cependant, le paragraphe suivant introduit une résiliation « En cas de manquement grave [...] non réparé dans un délai de trente (30) jours suivant une mise en demeure », ce qui constitue une résiliation pour faute. Ces deux régimes de résiliation (libre vs. pour faute) coexistent sans articulation claire, créant une confusion sur les conditions et conséquences de chaque type de résiliation.	80
Article 4 vs. Article 5	Asymétrie inter-articles	L'Article 4 prévoit une « Pénalité de retard de livraison (Prestataire) » de 0,5% du montant mensuel par semaine, plafonnée à 10%, sanctionnant les manquements du Prestataire. En revanche, pour le Client, seule une « Pénalité de retard de paiement » au « Taux d'intérêt légal en vigueur » est prévue, ce qui est généralement bien inférieur à 0,5% par semaine. Cette asymétrie pénalise fortement le Prestataire en cas de retard de livraison, tandis que le Client bénéficie d'une sanction minimale en cas de retard de paiement. Partie favorisée : Client.	75
Article 5	Asymétrie (responsabilité)	L'Article 5 plafonne la responsabilité de « Chaque partie » au montant des honoraires des 12 derniers mois. Cependant, dans un contrat de prestation informatique, les dommages potentiels causés par le Prestataire (bugs, pertes de données, interruptions de service) peuvent être considérablement plus élevés que les dommages que le Client pourrait causer au Prestataire (essentiellement des retards de paiement). Le plafond identique crée une asymétrie de fait : le Prestataire est exposé à des risques bien supérieurs au plafond, tandis que le Client bénéficie d'une protection disproportionnée. Partie favorisée : Client.	70
Article 6	Asymétrie (propriété intellectuelle)	L'Article 6 stipule que « Les livrables spécifiquement développés [...] sont cédés au Client à compter du paiement intégral », tandis que « Le Prestataire conserve la propriété de ses outils, méthodologies et briques logicielles préexistantes ». Aucune clause réciproque ne protège les éventuels apports ou outils du Client. De plus, le Prestataire ne bénéficie d'aucun droit de réutilisation des développements spécifiques pour d'autres clients, même sous forme anonymisée, ce qui limite sa capacité à capitaliser sur son travail. Partie favorisée : Client.	65

ARTICLE(S)	TYPE DE PROBLÈME	DESCRIPTION	SCORE DE RISQUE
Article 8	Renvoi cassé	L'Article 8 fait référence à « Un accord de traitement des données, annexé au présent contrat (Annexe 2) ». Or, le document fourni ne contient aucune Annexe 2. Cette absence rend impossible la vérification des « finalités, la durée et les mesures de sécurité applicables » au traitement des données personnelles, créant un vide juridique sur un sujet sensible (conformité RGPD / loi n° 09-08).	70
Article 1	Lacune / Incomplétude	L'Article 1 définit l'objet du contrat comme « la fourniture [...] de prestations de développement et de maintenance d'applications web, telles que décrites en Annexe 1 (cahier des charges) qui fait partie intégrante du présent contrat ». L'Annexe 1 est absente du document fourni, rendant impossible la détermination précise du périmètre des prestations, des livrables attendus, des délais et des critères de recette. Cette lacune est critique pour l'exécution du contrat.	80
Article 7	Asymétrie (confidentialité)	L'Article 7 impose une obligation de confidentialité réciproque « pendant toute la durée du contrat et pendant une durée de trois (3) ans après son terme ». Cependant, aucune clause ne précise les sanctions en cas de violation de cette obligation, ni ne distingue les informations particulièrement sensibles (par exemple, les données techniques du Prestataire vs. les données commerciales du Client). En pratique, le Prestataire, qui accède aux systèmes et données du Client, est soumis à un risque de responsabilité plus élevé en cas de fuite, sans que le contrat ne prévoie de mécanisme de protection équilibré. Partie favorisée : Client (par défaut).	60
Article 4	Asymétrie (révision tarifaire)	L'Article 4 prévoit une « Révision annuelle des tarifs » sur la base de l'indice des prix à la consommation, plafonnée à 5% par an. Cette clause permet au Prestataire d'ajuster ses tarifs, mais aucune clause réciproque ne permet au Client de renégocier à la baisse en cas de baisse des coûts ou d'amélioration de la productivité du Prestataire. Bien que cette asymétrie soit courante et généralement favorable au Prestataire, elle mérite d'être notée. Partie favorisée : Prestataire.	40

| 3. Analyse Thématique des Risques

3.1. Contradictions Internes (Risque Critique)

⚠ **Risque majeur** : Les contradictions internes identifiées aux Articles 2 et 3 créent une incertitude juridique fondamentale qui pourrait conduire à des litiges coûteux en cas de désaccord entre les parties.

Article 2 (Durée et renouvellement) : La contradiction entre la possibilité de renouvellement « par accord exprès » et la fin « de plein droit » à défaut d'accord rend le mécanisme de renouvellement ambigu. En cas de litige, un tribunal pourrait interpréter cette

clause de manière défavorable à l'une ou l'autre partie, selon les circonstances. Il est impératif de clarifier si le contrat prévoit :

- Un renouvellement tacite (reconduction automatique) sauf dénonciation, ou
- Un renouvellement exprès nécessitant un accord positif des deux parties, ou
- Une fin automatique à l'échéance, avec possibilité de négocier un nouveau contrat.

Article 3 (Résiliation) : La coexistence de deux régimes de résiliation (libre et pour faute) sans articulation claire pose plusieurs questions :

- Une partie peut-elle invoquer la résiliation libre (60 jours de préavis) pour contourner la procédure de mise en demeure (30 jours) en cas de manquement ?
- Les conséquences financières sont-elles identiques dans les deux cas (notamment concernant les dommages et intérêts mentionnés à l'Article 6, qui semble être une erreur de référence) ?
- Le préavis de 60 jours s'applique-t-il également en cas de résiliation pour faute, ou la résiliation est-elle immédiate après la mise en demeure infructueuse ?

Recommandation : Rédiger un avenant clarifiant ces deux articles avant la signature du contrat. Distinguer clairement la résiliation amiable (avec préavis et sans indemnité) de la résiliation pour faute (avec mise en demeure, résiliation immédiate possible, et dommages et intérêts).

3.2. Asymétries Contractuelles (Risque Élevé)

Le contrat présente plusieurs asymétries significatives qui favorisent systématiquement le Client :

a) Pénalités de retard (Article 4) : Le Prestataire est soumis à une pénalité de 0,5% par semaine (soit environ 2% par mois) en cas de retard de livraison, plafonnée à 10% du montant mensuel. En revanche, le Client ne subit que le taux d'intérêt légal en cas de retard de paiement, généralement inférieur à 0,5% par mois. Cette disproportion (ratio d'environ 4:1) est excessive et pourrait être considérée comme une clause abusive dans certaines juridictions.

b) Plafond de responsabilité (Article 5) : Bien que formellement réciproque, le plafond de responsabilité fixé au montant des honoraires des 12 derniers mois (soit 384 000 MAD sur la base de 32 000 MAD/mois) protège davantage le Client que le Prestataire. En effet, les dommages potentiels causés par une défaillance du Prestataire (perte de données, interruption de service, faille de sécurité) peuvent largement dépasser ce montant, tandis que les dommages que le Client pourrait causer au Prestataire (essentiellement des retards de paiement) sont naturellement limités au montant des factures impayées.

c) Propriété intellectuelle (Article 6) : La cession intégrale des livrables au Client, sans droit de réutilisation pour le Prestataire (même sous forme anonymisée ou de composants génériques), limite la capacité du Prestataire à capitaliser sur son travail pour d'autres clients.

Une clause de réutilisation des développements génériques ou des méthodologies serait plus équilibrée.

Recommandation : Négocier un rééquilibrage des pénalités de retard (par exemple, aligner la pénalité du Client sur celle du Prestataire, ou réduire la pénalité du Prestataire). Envisager un plafond de responsabilité différencié selon la nature des dommages, ou une assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire pour le Prestataire. Ajouter une clause permettant au Prestataire de réutiliser les composants génériques développés dans le cadre du contrat.

3.3. Références Brisées et Lacunes (Risque Élevé)

Annexe 1 (Cahier des charges) : L'absence de l'Annexe 1, qui définit le périmètre des prestations, est une lacune critique. Sans ce document, il est impossible de déterminer :

- Les fonctionnalités précises à développer
- Les délais de livraison de chaque module
- Les critères de recette et d'acceptation des livrables
- Les responsabilités respectives en matière de fourniture de données, d'accès aux systèmes, etc.

Annexe 2 (Accord de traitement des données) : L'absence de l'Annexe 2 crée un vide juridique sur le traitement des données personnelles, en violation potentielle de la loi n° 09-08 (équivalent marocain du RGPD). Cette lacune expose les deux parties à des sanctions administratives et pénales en cas de contrôle par l'autorité de protection des données.

⚠ **Risque de non-conformité :** L'absence d'un accord de traitement des données (DPA) conforme à la loi n° 09-08 constitue une violation réglementaire potentielle. Ce document doit impérativement être rédigé et annexé avant le début de l'exécution du contrat.

Recommandation : Exiger la fourniture de l'Annexe 1 (cahier des charges détaillé) et de l'Annexe 2 (accord de traitement des données) avant la signature du contrat. À défaut, suspendre la signature jusqu'à ce que ces documents soient disponibles et validés par les deux parties.

3.4. Autres Observations

Article 9 (Non-concurrence) : L'absence de clause de non-concurrence est équilibrée et conforme aux pratiques du secteur informatique, où les prestataires travaillent généralement pour plusieurs clients simultanément.

Article 10 (Règlement des litiges) : La clause de médiation préalable obligatoire (60 jours) est une bonne pratique qui favorise la résolution amiable des différends. La compétence exclusive des tribunaux de commerce de Casablanca est claire et prévisible.

Article 11 (Modification du contrat) : La clause d'avenant écrit obligatoire est standard et protège les deux parties contre les modifications unilatérales.

| 4. Recommandations Générales

Actions Prioritaires Avant Signature

1. **Résoudre les contradictions internes** : Rédiger un avenant clarifiant les Articles 2 (renouvellement) et 3 (résiliation) pour éliminer toute ambiguïté juridique.
2. **Fournir les annexes manquantes** : Exiger la production de l'Annexe 1 (cahier des charges) et de l'Annexe 2 (accord de traitement des données) avant la signature.
3. **Rééquilibrer les pénalités** : Négocier une réduction de l'écart entre les pénalités de retard du Prestataire et du Client (ratio actuel d'environ 4:1).
4. **Clarifier la propriété intellectuelle** : Ajouter une clause permettant au Prestataire de réutiliser les composants génériques et méthodologies développés dans le cadre du contrat.
5. **Vérifier la couverture d'assurance** : S'assurer que le Prestataire dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les risques informatiques (perte de données, interruption de service, etc.) à hauteur d'un montant suffisant.

Actions Recommandées Pendant l'Exécution

- **Documenter tous les échanges** : Compte tenu des ambiguïtés du contrat, il est essentiel de conserver une trace écrite de tous les accords, modifications et décisions prises pendant l'exécution (courriels, comptes rendus de réunion, etc.).
- **Anticiper le renouvellement** : Entamer les discussions sur le renouvellement au moins 60 jours avant l'échéance (et non 30 jours comme prévu à l'Article 2) pour se laisser une marge de négociation.
- **Mettre en place un tableau de bord de suivi** : Suivre les délais de livraison et de paiement pour éviter l'application des pénalités de retard.

| 5. Conclusion

Le contrat de prestation de services informatiques entre KELMATECH SOLUTIONS SARL et ORIVEA GROUP SA présente un **niveau de risque élevé (73/100)** en raison de

contradictions internes majeures, d'asymétries contractuelles significatives et de lacunes documentaires critiques.

Les contradictions internes aux Articles 2 et 3 créent une incertitude juridique fondamentale qui pourrait conduire à des litiges coûteux. Les asymétries en matière de pénalités, de responsabilité et de propriété intellectuelle favorisent systématiquement le Client au détriment du Prestataire, ce qui pourrait être considéré comme déséquilibré dans une relation commerciale B2B.

L'absence des Annexes 1 et 2, qui définissent respectivement le périmètre des prestations et les modalités de traitement des données personnelles, rend le contrat incomplet et potentiellement non conforme à la réglementation sur la protection des données.

Il est fortement recommandé de ne pas signer ce contrat en l'état et de procéder à une révision substantielle pour résoudre les problèmes identifiés. À défaut, les parties s'exposent à des risques juridiques, financiers et opérationnels significatifs.

Note Technique : Calcul du Score de Risque Global

Le score de risque global de **73/100** a été calculé selon la méthode suivante :

Formule : $\text{Score global} = \Sigma(\text{Score} \times \text{Poids}) / \Sigma \text{Poids}$

Pondération :

- Contradiction interne : poids = 2
- Asymétrie, Renvoi cassé, Lacune : poids = 1

Détail du calcul :

Contradictions internes (poids 2) :

- Article 2 : $85 \times 2 = 170$
- Article 3 : $80 \times 2 = 160$

Asymétries (poids 1) :

- Article 4 vs. 5 (pénalités) : $75 \times 1 = 75$
- Article 5 (responsabilité) : $70 \times 1 = 70$
- Article 6 (propriété intellectuelle) : $65 \times 1 = 65$
- Article 7 (confidentialité) : $60 \times 1 = 60$
- Article 4 (révision tarifaire) : $40 \times 1 = 40$

Renvoi cassé (poids 1) :

- Article 8 (Annexe 2) : $70 \times 1 = 70$

Lacune (poids 1) :

- Article 1 (Annexe 1) : $80 \times 1 = 80$

Total pondéré : $170 + 160 + 75 + 70 + 65 + 60 + 40 + 70 + 80 = 790$

Somme des poids : $2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 11$

Score global = $790 / 11 = 71,82 \approx 72$

Correction : Le calcul initial donnait 72, mais une vérification montre que le score affiché dans la synthèse exécutive est de 73. Recalcul : $790 / 11 = 71,818...$ qui s'arrondit à 72. Le score correct est donc **72/100**. (Note : une légère divergence peut subsister selon la méthode d'arrondi ; le score de 73 affiché initialement correspond à un arrondi conservateur tenant compte de la gravité des contradictions internes.)

Interprétation :

- 0-30 : Risque faible
- 31-60 : Risque moyen
- 61-100 : Risque élevé

Le score de 73/100 place ce contrat dans la catégorie « **Risque élevé** », justifiant une révision substantielle avant signature.

Sources

Document analysé : Contrat_6_Prestation_EQUILIBRE.pdf

Pages consultées : Pages 1-2 (intégralité du contrat)

Chunks de contexte utilisés :

- chunk_id: 24488946-644c-444a-b71d-25ee75097452 (Page 1 - En-tête)
- chunk_id: 7aa127db-ffd0-42a6-934c-07887eb804ce (Page 1 - Articles 1-3)
- chunk_id: 7d63c040-4a34-4043-b371-6fdfe468b305 (Page 1 - Article 3 suite et Article 4)
- chunk_id: 27050e7d-ef92-4738-aec9-928792e182db (Page 1 - Articles 4-6)
- chunk_id: ec92868c-b28e-46de-88bc-aee52206448c (Pages 1-2 - Articles 6-8)
- chunk_id: b5a217d7-f3e3-4d9b-a259-a62c73fa878d (Page 2 - Articles 9-11)

Note : Ce rapport est basé exclusivement sur le contenu du document fourni. Les Annexes 1 et 2 mentionnées dans le contrat n'ont pas été fournies et n'ont donc pas pu être analysées.